

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 925/2530

สุขาภิบาลพันดอน

โจทก์

นายทัศน์ ครุณรัมย์ กับพวก

จำเลย

นายรัชดา บุญยพุดมรังษี ทนายจำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันใช้เงินจำนวน
210,906.89 บาท คืนโจทก์ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน
140,914 บาท นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 จนถึงวันฟ้อง และดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 69,992.89 บาท นับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 จนถึง
วันฟ้อง ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 210,906.89 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้คืนให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113,112)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 จะต้อง
รับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 4 ปี
ครึ่ง มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 จะต้อง
รับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 4 ปี
ครึ่ง มาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>